

1. Übersicht aller erforderlichen Dokumente

Dokument	Datum	Verfügbarkeit	Unterschriftsstatus	Unterzeichnet von (Partei und Funktion)	Rechtsgrundlage (Klausel im zugrunde liegenden Vertrag)	Zweck
Pachtvertrag LEAG ./ LausitzStorage 200 (Hauptvertrag, notariell)	11.07.2025	vorliegend (Original)	vollständig	Vansel (GF LEAG) + Kosturek (Prokuristin ppa.) / Bauernfeind (GF LausitzStorage)	§ 311b BGB; UR-Nr. 217/2025 Notar Dr. Albers	Pacht Konversionsfläche 3,84 ha, BESS-Standort
1. Nachtrag Pachtvertrag (Flächenerweiterung 0,42 ha)	09.10.2025	vorliegend (privatschriftlich)	fragwürdig (§ 177 BGB)	Kosturek allein (Prokura nur gemeinschaftlich!) / Bauernfeind	§ 311b BGB analog (str.); §§ 133, 157 BGB	Erweiterung um 380/20-kV-Übergabestation 50Hertz
2. Nachtrag Pachtvertrag (Frist + Begriffskorrektur)	14.02.2026	vorliegend (privatschriftlich)	fragwürdig (§ 177 BGB)	Vansel allein (Single Signature unzulässig) / Bauernfeind	§ 311b BGB; Begriffsstreit BlmSchG vs. Baugenehmigung gem. §§ 133, 157 BGB	Fristverlängerung 31.12.2026 → 30.06.2027
Netzanschlussvertrag 50Hertz	28.08.2025	vorliegend (Original)	vollständig	50Hertz (2 Prokuristen ppa.) / Bauernfeind	§ 17a EnWG; Standardvertrag 50Hertz	Anschluss 380-kV-UW Jänschwalde West, 220 MW
BlmSchG-Vorbescheid LfU Brandenburg	19.12.2025	vorliegend (Bescheid, bestandskräftig)	n/a	LfU Brandenburg I.7-510-1734/25	§ 9 BlmSchG i.V.m. Nr. 9.36 4. BlmSchV	Vorbescheid 200 MW / 400 MWh BESS, Auflagen
BlmSchG-Hauptantrag	FEHLT (noch nicht gestellt)	FEHLT	n/a	LausitzStorage + Umweltgutachter Sweco	§ 10 BlmSchG	Hauptgenehmigung – Frist 30.06.2027 (LEAG)
Senior-Darlehensvertrag NordCap (96 Mio EUR, 4 Tranchen)	04.09.2025	vorliegend (Original)	vollständig	Le Bouëdec (Dir) + Kraft (Auth.Sign.) / Bauernfeind	§§ 488 ff. BGB; Loan Market Association Muster	Senior-Finanzierung BESS
Wandeldarlehen NordCap (18 Mio EUR)	04.09.2025	vorliegend (PDF)	fragwürdig (Datum s-Copy-Paste)	Le Bouëdec + Kraft / Bauernfeind	§§ 488, 311 BGB; § 4 verweist auf nicht existenten Beschluss 14.10.2025	Mezzanine + Wandlungsoption
Gesellschafterbeschluss 17.10.2025 (Kapitalerhöhung + Mittelverwendung)	17.10.2025	vorliegend (notarielle Niederschrift)	vollständig	Notar Albers + sämtliche Gesellschafter	§§ 53, 55 GmbHG; UR-Nr. 387/2025	Stammkapital 50.000 → 78.000 EUR
Konsortialvertrag Stadtwerke Cottbus (Definitivvertrag)	30.11.2025	vorliegend ohne Anlage 4	vollständig (Hauptteil)	alle vier Gesellschafter	§ 705 ff. BGB; Lausitzer-Wertschöpfungs-Klausel § 7	Stimmpool, Drag/Tag, Vorkaufsrecht
Avalrahmenvertrag ILB (10 Mio EUR)	14.11.2025	vorliegend (Original)	vollständig	ILB (2 Prokuristen) / Bauernfeind	Brandenburg Speicher-Förderprogramm 2024	Avalrahmen für Einzelavale 50Hertz + LEAG
Aval-Urkunde ILB zugunsten LEAG (84.000 EUR)	22.05.2026	vorliegend, aber nicht an LEAG ausgehändigt	vollständig	ILB (2 Prokuristen)	§§ 765 ff. BGB; § 11 Pachtvertrag	Sicherheitsleistung Jahrespacht
Einzelaval 50Hertz (4,4 Mio EUR)	FEHLT (im ILB-Komitee 18.06.)	FEHLT	n/a	ILB (geplant)	§ 7 Netzanschlussvertrag; §§ 765 ff. BGB	Sicherheitsleistung 2 % Anschlusskosten
Drawstop-Schreiben NordCap	22.05.2026	vorliegend (E-Mail + Einschreiben)	unterzeichnet	NordCap (Le Bouëdec)	§ 7 Abs. 4 Senior-DV (MAC); § 130 BGB	Aussetzung Tranche 2 (38 Mio EUR)
Cap Table v1 (StB, 31.12.2025)	31.12.2025	vorliegend (DATEV)	n/a	StB Hentschel & Krause	interne Übersicht; § 40 GmbHG-Linie	Stammkapital 78.000 EUR
Cap Table v2 (GF, 30.04.2026)	30.04.2026	vorliegend (Excel-Sheet GF)	n/a	GF Bauernfeind	internes Sheet	Stammkapital 78.780 EUR – antizipiert nicht beschlossene Wandlung
Cap Table v3 (Investor-Update 12.05.2026)	12.05.2026	vorliegend (Slide 14)	n/a	GF Bauernfeind (Pitchdeck)	Investor-Update	Stammkapital 75.000 EUR – ignoriert Kapitalerhöhung 2025
Handelsregisterauszug LEAG Immobilien	FEHLT (nicht abgerufen)	FEHLT	n/a	Registergericht Cottbus HRB 8217	§ 8 HGB	Vertretungsbefugnis Vansel/Kosturek belegen

Dokument	Datum	Verfügbarkeit	Unterschriftsstatus	Unterzeichnet von (Partei und Funktion)	Rechtsgrundlage (Klausel im zugrunde liegenden Vertrag)	Zweck
Aktualisierte Gesellschafterliste § 40 GmbHG LausitzStorage	FEHLT	FEHLT	n/a	Notar Albers	§ 40 GmbHG	Anker für Cap-Table-Konsolidierung
Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap (Side-Letter)	FEHLT (Entwurf 0 4.06.2026)	Entwurf	Entwurf	NordCap + Bauernfeind (geplant)	§§ 133, 157 BGB	Klarstellung § 4 (14.10. → 17.10.)
Klarstellungs-Side-Letter Konsortialvertrag (Anlage 4)	FEHLT (Antwort SWC 05.06.)	Entwurf	Entwurf	alle vier Gesellschafter	§ 8 Abs. 3 Konsortialvertrag; §§ 133, 157 BGB	Klarstellung: Anlage 4 existiert nicht
Klarstellungs-Nachtrag Pacht (BImSchG vs. Baugenehmigung)	FEHLT (No tartermin geplant 10.06.)	Entwurf	Entwurf	LEAG + LausitzStorage (notariell)	§§ 133, 157 BGB; § 311b BGB	Klarstellung 2. Nachtrag § 5

2. Verfügbare Dokumente (vorliegend)

Aktuell vorliegende Dokumente · Reiter 2 von 4

Dokument (Bezeichnung)	Datum	Typ	Unterzeichnet von (Partei und Funktion)	Unterschriftsstatus	Anmerkung
Pachtvertrag LEAG (Hauptvertrag, notariell)	11.07.2025	Pachtvertrag (langfristig, beurkundet)	Vansel + Kosturek / Bauernfeind	vollständig	UR-Nr. 217/2025 Notar Albers; Original Tresor P&P;, Bd. I
1. Nachtrag Pacht (Flächenerweiterung)	09.10.2025	Nachtrag (privatschriftlich)	Kosturek allein / Bauernfeind	fragwürdig	Gesamtprokura Kosturek nur mit GF – § 177 BGB; Heilung Vansel-Genehmigung erforderlich
2. Nachtrag Pacht (Frist + Begriffe)	14.02.2026	Nachtrag (privatschriftlich)	Vansel allein / Bauernfeind	fragwürdig	Vansel nur gemeinschaftlich vertretungsbefugt - § 177 BGB; Begriffsstreit BImSchG vs. Baugenehmigung
Netzanschlussvertrag 50Hertz	28.08.2025	Netzanschlussvertrag	50Hertz (2 ppa.) / Bauernfeind	vollständig	Sicherheitsleistung 4,4 Mio EUR zu hinterlegen, Frist 30.06.2026
BImSchG-Vorbescheid LfU	19.12.2025	Verwaltungsakt (Vorbescheid)	—	n/a	Az. I.7-510-1734/25 – bestandskräftig, Auflagen 1-4
Senior-Darlehensvertrag NordCap	04.09.2025	Senior-Darlehen 96 Mio EUR	Le Bouëdec + Kraft / Bauernfeind	vollständig	CP-Liste § 6 Abs. 2 – Tranche 2 derzeit blockiert (Drawstop)
Wandeldarlehen NordCap	04.09.2025	Wandeldarlehen 18 Mio EUR	Le Bouëdec + Kraft / Bauernfeind	fragwürdig	§ 4 Copy-Paste: verweist auf Beschluss 14.10.2025 – existiert nicht
Gesellschafterbeschluss 17.10.2025	17.10.2025	notarielle Niederschrift	Notar + alle Gesellschafter	vollständig	UR-Nr. 387/2025; Kapitalerhöhung 50.000 → 78.000 EUR + Mittelverwendung
Konsortialvertrag SWC (Definitiv)	30.11.2025	Konsortial-/Stimmpool-Vertrag	alle vier Gesellschafter	vollständig (Hauptteil)	Anlage 4 fehlt – Klarstellung über Side-Letter
Avalrahmenvertrag ILB	14.11.2025	Avalrahmen 10 Mio EUR	ILB (2 ppa.) / Bauernfeind	vollständig	Brandenburg Speicher-Förderprogramm 2024 – Lokale Wertschöpfung 30 %
Aval-Urkunde ILB zugunsten LEAG	22.05.2026	selbstschuldnerische Bürgschaft 84.000 EUR	ILB (2 ppa.)	vollständig	noch nicht an LEAG ausgehändigt; Frist § 11 Pacht 09.10.2025 bereits verstrichen
Drawstop-Schreiben NordCap	22.05.2026	einseitige Erklärung MAC/CP	NordCap (Le Bouëdec)	unterzeichnet	Zugang per E-Mail 17:42 Uhr (Notice-Adresse § 21 Senior-DV) bestätigt; § 130 BGB
Cap Table v1 StB	31.12.2025	interne Übersicht	StB Hentschel & Krause	n/a	Stammkapital 78.000 EUR – Notarlinie
Cap Table v2 GF	30.04.2026	interne Übersicht	GF Bauernfeind	n/a	Stammkapital 78.780 EUR – nicht beschlossene Wandlung antizipiert
Cap Table v3 Pitchdeck	12.05.2026	Slide 14 Investor-Update	GF Bauernfeind	n/a	Stammkapital 75.000 EUR – Kapitalerhöhung ignoriert
E-Mail-Korrespondenz LEAG ./ LausitzStorage 2025/26	diverse	vorvertragliche/begleitende Kommunikation	Vansel / Bauernfeind	n/a	Kündigungsdrohung § 14 Pacht; Klarstellungsfrist 11.06.2026

3. Fehlende Dokumente (erforderlich, aber noch nicht vorliegend)

Zu beschaffende Dokumente · Reiter 3 von 4

Erforderliches Dokument / erforderlicher Nachweis	Angefordert von	Zu beschaffen von	Grund der Erforderlichkeit	Status
Handelsregisterauszug LEAG Immobilien GmbH (aktuell)	RAin Hesselmann-Saue rbruch	Registergericht Cottbus (online)	Vertretungsbefugnis Vansel/Kosturek belegen – § 8 HGB	offen
Aktualisierte Gesellschafterliste § 40 GmbHG LausitzStorage	RAin	Notar Dr. Albers	Anker für Cap-Table-Konsolidierung; § 40 GmbHG legitimiert nur die letzte Liste	offen
BImSchG-Hauptantrag	LausitzStorage + Sweco	LfU Brandenburg	§ 10 BImSchG; Frist 30.06.2027 (Pacht) + Drohfrist LEAG 30.06.2026 für Antragstellung	in Erstellung
Einzelaval 50Hertz (4,4 Mio EUR)	RAin	ILB-Komitee, alternativ Berliner Sparkasse	§ 7 Netzanschlussvertrag; Frist 50Hertz 30.06.2026	in Bearbeitung – ILB-Komitee 18.06.2026
Aushändigungsbestätigung LEAG-Aval	LausitzStorage	LEAG (Übergabe per Boten + Empfangsbestätigung)	§ 11 Pachtvertrag – Frist 09.10.2025 bereits verstrichen, Heilung sofort	vorzubereiten
Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap (Side-Letter)	RAin	NordCap + Bauernfeind	§§ 133, 157 BGB – Heilung Datums-Copy-Paste § 4 (14.10. → 17.10.)	Entwurf liegt vor – Akte 22
Klarstellungs-Side-Letter Konsortialvertrag (Anlage 4)	RAin	alle vier Gesellschafter	§ 8 Abs. 3 Konsortialvertrag – Klarstellung: keine Anlage 4	Entwurf in Arbeit
Klarstellungs-Nachtrag Pacht BImSchG vs. Baugenehmigung	RAin	LEAG + LausitzStorage (notarieller Termin Albers 10.06.)	§ 5 Abs. 1 Pacht + 2. Nachtrag; §§ 133, 157 BGB; § 311b BGB	Notartermin 10.06.2026
Genehmigung Vansel zu 1. Nachtrag Pacht (§ 177 BGB)	RAin	LEAG (GF Vansel)	Heilung schwebende Unwirksamkeit § 177 BGB	Anforderung 04.06.2026 raus
Genehmigung Kosturek zu 2. Nachtrag Pacht (§ 177 BGB)	RAin	LEAG (Prokuristin Kosturek)	Heilung schwebende Unwirksamkeit § 177 BGB	Anforderung 04.06.2026 raus
Konsolidierter Cap Table (eine verbindliche Fassung)	RAin	StB Hentschel + Notar Albers + GF	Auflösung Versionen 78.000 / 78.780 / 75.000; muss mit § 40-Liste übereinstimmen	in Arbeit – bis 10.06.
Bestätigung LEAG, keine Kündigung aus § 14 Pachtvertrag	RAin	LEAG	Sicherung gegen Kündigungsdrohung 11.06.2026; § 314 Abs. 2 BGB Nachfrist	Verhandlungsschreiben in Vorbereitung

4. Erstellung u. Beschaffung der Dokumente (Schritte)

Workflow je Dokument in Reihenfolge · Reiter 4 von 4

Erforderliches Dokument	Schritte zur Beschaffung (in Reihenfolge)	Rechtsgrundlage (Klausel im zugrunde liegenden Vertrag)	Unterzeichnet von	Versendet an
Handelsregisterauszug LEAG Immobilien	1. Online-Abruf HRB 8217 AG Cottbus. 2. Print in Akte. 3. Abgleich Vertretung Vansel/Kosturek mit Aktenstücken 03, 04, 05.	§ 8 HGB	—	interne Akte
Gesellschafterliste § 40 GmbHG LausitzStorage	1. Anfrage Notar Albers. 2. Notar erstellt aktualisierte Liste nach UR-Nr. 387/2025. 3. Notar reicht Liste zum HR ein.	§ 40 GmbHG	Notar Albers	Registergericht Cottbus
BImSchG-Hauptantrag	1. Antragsunterlagen Sweco zusammenstellen. 2. Brandschutzgutachten DIN VDE V 0510-100. 3. Havariekonzept Thermal Runaway. 4. FFH-Befreiung Pulsberge-Niederung. 5. Einreichung LfU.	§ 10 BImSchG i.V.m. Nr. 9.36 4. BImSchV	GF Bauernfeind	LfU Brandenburg
Einzelaval 50Hertz	1. Antwort auf ILB-Rückfrage 18.04.2026 ergänzen. 2. ILB-Komitee 18.06. abwarten. 3. Backup-Antrag Berliner Sparkasse parallel halten. 4. Aval-Urkunde an 50Hertz.	§ 7 Netzanschlussvertrag; §§ 765 ff. BGB	ILB	50Hertz
Aushändigung LEAG-Aval	1. Aval-Urkunde aus Tresor P&P.; 2. Begleitschreiben 'entschuld bare Verspätung, Förderprogramm-Komitee'. 3. Bote, Empfangsbestätigung.	§ 11 Pachtvertrag	RAin	LEAG
Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap	1. Entwurf Akte 22 finalisieren. 2. NordCap-Anwalt Mitzeichnung. 3. Bauernfeind unterzeichnet. 4. Optional Notar Albers mitzeichnen.	§§ 133, 157 BGB	NordCap + Bauernfeind	NordCap + LausitzStorage
Side-Letter Konsortialvertrag (Anlage 4)	1. SWC-Antwort 05.06. einarbeiten. 2. Vier-Parteien-Side-Letter. 3. Umlauf zur Unterschrift.	§ 8 Abs. 3 Konsortialvertrag	alle vier Gesellschafter	NordCap + LausitzStorage
Klarstellungs-Nachtrag Pacht	1. Auslegungsvermerk § 5 Abs. 1 Pacht + 2. Nachtrag. 2. Notartermin Albers 10.06.2026 vorbereiten. 3. Notarielle Beurkundung. 4. Eintragung sofern Pflicht.	§§ 133, 157 BGB; § 311b BGB	LEAG + LausitzStorage	Notar Albers
Heilung § 177 BGB Nachtrag 1 + 2	1. Anforderung Genehmigung Vansel (zu Nachtrag 1) + Kosturek (zu Nachtrag 2). 2. Schriftliche Genehmigung einholen.	§ 177 BGB	LEAG (Vansel + Kosturek)	interne Akte
Konsolidierter Cap Table	1. Notarlinie 17.10.2025 als Anker. 2. Versionen v1/v2/v3 nebeneinander tabellieren. 3. Abweichungen attribuieren. 4. eine verbindliche Fassung freigeben + an § 40-Liste anpassen.	§ 40 GmbHG	GF Bauernfeind	interne Akte + StB + Notar
Verhandlungsantwort an LEAG (Kündigungsdrohung)	1. § 314 Abs. 2 BGB Nachfrist-Pflicht. 2. Klarstellung Frist 30.06.2027 (BImSchG). 3. Mitteilung Antragstellung 30.06.2026 als Zwischenmeilenstein.	§ 14 Pachtvertrag; § 314 Abs. 2 BGB	RAin	LEAG
Heilungsschreiben an NordCap (Drawstop)	1. Heilung Punkt (ii) durch Reparaturvereinbarung. 2. Heilung Punkt (iii) durch Side-Letter SWC. 3. Heilung Punkt (iv) durch Aval-Roadmap 50Hertz. 4. Heilung Punkt (v) durch Klarstellungs-Nachtrag. 5. Punkt (i) zurückweisen: CP-Liste verlangt nur Vorbescheid.	§ 7 Abs. 4 Senior-DV; § 6 Abs. 2 Senior-DV	RAin	NordCap